

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3745/2538

บริษัท พีช สี ทิศ จำกัด
บริษัท สหโปรดัคส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/34, มาตรา 1002

ป.วิ.พ. มาตรา 182 วรรคหนึ่ง, มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยซื้อสินค้าปุ๋ยเคมีจากโจทก์และส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระค่าสินค้า แต่เช็คดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินขอให้จำเลยชำระค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยกรณีจึงเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ในมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขาย แม้จำเลยจะให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้เพราะไม่มีการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายและเช็คขาดอายุความแล้วก็ตามคดีก็ไม่มีประเด็นพิพาทเรื่องมูลหนี้ตามเช็ค การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า เช็คพิพาทมีมูลหนี้หรือไม่ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความ(ตามเช็ค) หรือไม่ จึงไม่ถูกต้อง ศาลอุทธรณ์ยอมมีอำนาจวินิจฉัยไปตามประเด็นที่ถูกต้องได้ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายจึงเป็นไปตามประเด็นที่ถูกต้องไม่ถือเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาท ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ ไม่ใช่เพียงให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันและจำเลยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อที่ศาลชั้นต้นฟังมาดังกล่าวจึงฟังเป็นยุติว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ ฎีกาของจำเลยที่ว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำให้การจำเลยไม่ขัดแย้งเคลือบคลุมเป็นการไม่ชอบ เพราะตามคำให้การจำเลยชัดเจนว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับเป็นประกันในการที่จำเลยส่งซื้อปุ๋ยเคมีจากโจทก์นั้น แม้จะฟัง

ดังที่จำเลยฎีกามากี่ไม่เป็นประโยชน์แก่รูปคดีของจำเลย ย่อมไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เมื่อศาลฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมี ปัญหาเรื่องอายุความก็ต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 จะปรับอายุความเรื่องเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2532 จำเลยสั่งซื้อปุ๋ยเคมีตรา 3 พญานาค จากโจทก์จำนวน 104 ตัน เป็นเงิน 514,800 บาทและได้รับสินค้าไปครบแล้ว ตกลงจะชำระค่าสินค้าในวันที่ 2 ตุลาคม 2532 เป็นเงิน 214,800 บาท และในวันที่ 5 ตุลาคม 2532 จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาบางบอน จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2532 จำนวนเงิน 214,800 บาท และลงวันที่ 5 ตุลาคม 2532 จำนวนเงิน 300,000 บาทเมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 585,799.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 514,800 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า มูลหนี้ตามฟ้องเป็นมูลหนี้อันเกิดจากตัวเงินซึ่งเป็นการแปลงหนี้ใหม่จากการซื้อขาย มูลหนี้เดิมจากการซื้อขายจึงระงับสิ้นไป โจทก์นำหนี้ตามตัวเงินมาฟ้องเกิน 1 ปี คดีจึงขาดอายุความเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้เพราะโจทก์ให้จำเลยส่งจ่ายเพื่อเป็นประกันการที่จำเลยจะสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากโจทก์ตามฟ้อง ไม่มีการส่งมอบสินค้าปุ๋ยกันจริงสัญญาซื้อขายจึงยังไม่เกิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 585,799.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 514,800 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ประเด็นข้อพิพาทมีเพียงว่าเช็คพิพาทมีมูลหนี้หรือไม่ การที่ศาลหยิบยกมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยซื้อสินค้าปุ๋ยเคมีจากโจทก์และสั่งจ่ายเช็คพิพาทชำระค่าสินค้า แต่เช็คดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยกรณีจึงเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ในมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขาย แม้จำเลยจะให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้เพราะไม่มีการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายและเช็คขาดอายุความแล้วก็ตาม คดีก็ไม่มีประเด็นพิพาทเรื่องมูลหนี้ตามเช็ค การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าเช็คพิพาทมีมูลหนี้หรือไม่ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความ (ตามเช็ค) หรือไม่ จึงไม่ถูกต้อง ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยไปตามประเด็นที่ถูกต้องได้ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบหนี้ตามสัญญาซื้อขายจึงเป็นไปตามประเด็นที่ถูกต้อง ไม่ถือเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด

จำเลยฎีกาต่อไปว่า ตามคำให้การของจำเลยขัดแย้งว่าจำเลยสั่งจ่ายเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับเป็นประกันในการที่จำเลยสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าคำให้การของจำเลยไม่ขัดแย้งเคลือบคลุมเป็นการไม่ชอบ ในข้อนี้ศาลชั้น

ต้นฟังว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ ไม่ใช่เพียงให้โจทก์เป็นประกัน และจำเลยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อที่ศาลชั้นต้นฟังมาดังกล่าว จึงฟังเป็นยุติว่าจำเลยออกเช็คตามฟ้องทั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้แม้จะฟังดังที่จำเลยฎีกามากก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่รูปคดีของจำเลย ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยฎีกาต่อไปว่า จากคำเบิกความของนายอดุล น้ำประเสริฐ และนายสุพจน์ อยู่ประภัสสร พยานโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยยังไม่ได้รับปุ๋ยเคมีจากโจทก์ ในข้อนี้จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า ตามประเด็นข้อพิพาทเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับเช็คสถานเดียว ปัญหาอายุความต้อง ปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 คดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเห็นว่า เมื่อศาลฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมีปัญหาเรื่องอายุความก็ต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมา ฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ฐชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ